

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 692/2537 นาย อรุณ น้อยพานิช
นาง ประทุม น้อยพานิช

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 531

โจทก์ยกที่ดินที่โจทก์มีกรรมสิทธิ์ร่วมกับ อ. เฉพาะส่วนของโจทก์ให้แก่จำเลย ซึ่งเป็นน้องสาวโดยเสน่หา ต่อมาจำเลยด่าว่าโจทก์ว่า "ได้พี่ฉิบหายไอ้ชาติชั่ว เห็นเมียดีกว่าน้อง มีง้อออกจากที่ดินของกู มีงจะมีที่ดินทำมาหาแตกหรือไม่ เป็นเรื่องของมีงไปเถียงกันที่อื่นกูไม่ให้เถียงกันที่นี่" ถ้อยคำที่จำเลยด่าว่าโจทก์ดังกล่าวหมายความว่า โจทก์เป็นคนชั่ว คนเลวทราม คบไม่ได้เป็นที่น่ารังเกียจ และเป็นเหตุให้โจทก์เสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง ถือเป็นการหมิ่นประมาทโจทก์อย่างร้ายแรง โจทก์ย่อมมีสิทธิเรียกถอนคืนการให้ที่ดินพิพาทจากจำเลยได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์กับจำเลยเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน โจทก์ได้ยกที่ดินที่โจทก์มีกรรมสิทธิ์ร่วมกับ อ. เฉพาะส่วนของโจทก์ให้แก่จำเลยโดยเสน่หา ต่อมาจำเลยได้ประพฤติเนรคุณต่อโจทก์ด้วยการหมิ่นประมาทโจทก์อย่างร้ายแรงขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนนิติกรรมกรให้ที่ดินเฉพาะส่วนของโจทก์ซึ่งยกให้แก่จำเลย และให้จำเลยส่งมอบโฉนดที่ดินให้โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในฐานะตัวแทนของ อ. เท่านั้น โจทก์ไม่มีสิทธิฟ้องเรียกถอนคืนการให้จำเลยไม่เคยประพฤติเนรคุณโจทก์ ไม่เคยกล่าว

วาจาหมิ่นประมาทโจทก์ตามฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ถอนคืนการให้ที่ดินระหว่างโจทก์กับจำเลย และให้จำเลย
ส่งมอบโฉนดที่ดินให้โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่ดินพิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมของโจทก์กับนางสาวอิม โดย
ใช้เงินรายได้จากการทำสวนผักซื้อร่วมกันและโจทก์ให้ที่ดินส่วนของตนในที่ดิน
พิพาทแก่จำเลย การที่จำเลยได้กล่าวถ้อยคำด่าว่าโจทก์ซึ่งเป็นพี่ชายร่วมบิดามารดา
เดียวกันกับจำเลยว่า "ไอ้พี่ฉิบหาย ไอ้ชาติชั่ว เห็นเมียดีกว่าน้อง มึงออกจากที่ดิน
ของกู มึงจะมีที่ดินทำมาหาแตกหรือไม่ เป็นเรื่องของมึงไปเถิดกันที่อื่น กูไม่ให้เถิด
กันที่นี่" ถ้อยคำที่จำเลยด่าว่าโจทก์ดังกล่าว หมายความว่า โจทก์เป็นคนชั่ว คนเลว
ทราม คบไม่ได้เป็นที่น่ารังเกียจและเป็นเหตุให้โจทก์เสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือ
ถูกเกลียดชัง ถือเป็นการหมิ่นประมาทโจทก์อย่างร้ายแรงโจทก์ย่อมมีสิทธิเรียกถอน
คืนการให้ที่ดินพิพาทจากจำเลยได้

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(สมมาตร พรหมานุกูล-จงทรัพย์ เทียงธรรม-ธวัชชัย พิทักษ์พล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ